

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3236/2533

นางสาว พานทอง แซ่ ตั้ง
นางสาว อุด ม หมาย เมีย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 407, มาตรา 654, มาตรา 655

จำเลยไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ โจทก์จำเลยจึงตกลงแปลงหนี้ตามสัญญากู้นั้น ซึ่งรวมดอกเบี้ยเกินอัตราและคิดโดยวิธีทบต้นมาเป็นต้นเงินกู้ด้วย ดังนี้ ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเกินอัตราและคิดโดยวิธีทบต้น จึงต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 113 มาตรา 654 และมาตรา 655 จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 5,080 บาท แต่หนี้ที่จำเลยชำระเป็นดอกเบี้ยเกินอัตราที่คิดโดยวิธีทบต้น เพราะหลังจากชำระเงินจำนวนนั้นให้โจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าต้นเงินกู้ได้ลดลงแต่ประการใด ดังนั้น จำนวนเงินที่จำเลยชำระจึงเป็นการชำระหนี้ไปตามอำเภอใจจะนำเงินจำนวนนั้นมาหักต้นเงินกู้ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ไม่ได้ทั้งจะนำมาหักหนี้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดก็ไม่ได้ด้วย เพราะจำเลยมิได้ชำระดอกเบี้ยจำนวนนั้น.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างจำนวน 66,312.50 บาทให้โจทก์ และขอให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 55,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่ามีได้ทำสัญญาอยู่กับโจทก์ และไม่เคยได้รับเงินจำนวน 55,000 บาท ตามที่โจทก์ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ไปเพียง 14,000 บาทจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์แล้ว 5,080 บาท คงค้างอยู่เพียง 12,095 บาทให้จำเลยชำระเงินจำนวนที่ค้างพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 14 มกราคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาทแทนโจทก์ด้วย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความ 1,000 บาท แทนจำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2522 จำเลยกู้เงินโจทก์ไป 10,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แล้วกู้เพิ่มเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2524 อีก 4,000 บาทตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 3 หลังจากนั้นในวันที่ 14 มกราคม 2526 จำเลยลงชื่อในสัญญากู้ 55,000 บาทตามเอกสารหมายเลข 1 ให้โจทก์มีปัญหาว่าจำเลยจะต้องชำระหนี้เงินกู้ตามเอกสารหมายเลข 1 ให้โจทก์หรือไม่ เพียงใด ข้อนี้จำเลยมีตัวจำเลยเป็นพยานเบิกความประกอบเอกสารหมายเลข 4 ถึง 12 โดยมีนายยัง นายเฉลิม กำจัดโรค และนายฟัก บุญส่งศรี เบิกความสนับสนุนว่าเอกสารดังกล่าวเป็นจดหมายที่โจทก์ฝากมาให้จำเลยแสดงให้เห็นว่าต้นเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข 1 คือเงินกู้ที่จำเลยกู้ไปแล้วไม่ใช่โดยรวมดอกเบี้ยเกินอัตราที่คิดโดยวิธีทบต้นไว้ด้วย ที่โจทก์อ้างว่า สัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 3 ทำเพียงฉบับเดียว โจทก์เป็นผู้เก็บไว้พร้อม น.ส.3 (น.ส.3 ตามฟ้อง) หากจำเลยเอาเงินกู้ม

ชำระโจทก์ก็คืนทั้งสัญญาและ น.ส.3 ให้ดังนี้เมื่อปรากฏว่าสัญญากู้เอกสารหมาย ล.1 ลง3 อยู่ในความครอบครองของจำเลย แสดงว่าจำเลยชำระเงินกู้ตามเอกสารหมาย ล.1 ล.3 ให้โจทก์แล้วนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่น่าเชื่อ เพราะคดีได้ความตามเอกสารท้ายฎีกาหมายเลข 1 ว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2522 จำเลยกู้เงินโจทก์ไปอีก 20,000 บาท และมอบ น.ส.3 ฉบับเดียวกันให้โจทก์ยึดถือไว้ แล้วไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลชั้นต้นตามคดีหมายเลขดำที่ 1129/2528 ของศาลชั้นต้น ดังนี้จำเลยจะนำ น.ส.3 ฉบับนั้น ไปให้โจทก์ยึดไว้ในการกู้เงินเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2524 ตามที่ปรากฏในสัญญากู้เอกสารหมาย ล.3 ได้อย่างไรแสดงว่า เมื่อจำเลยกู้เงินโจทก์ไปตามสัญญากู้เอกสารหมาย ล.1 ล.3 แล้ว จำเลยยังไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ ฉะนั้นที่โจทก์อ้างว่า จำเลยมาขอกู้เงินโจทก์อีก 55,000 บาท โจทก์ก็ตกลงและจ่ายเงินจำนวนนั้นให้จำเลยไปตามสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 จึงไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ในการทำสัญญาฉบับนั้น โจทก์เบิกความว่า "ฯลฯ ไปนัดนายพ่ายพและนายสมวงศ์ให้มาในวันที่ 14 มกราคม 2526" และ "นายสมวงศ์มาถึงก่อนนายพ่ายพ นายพ่ายพมาถึงก่อนจำเลย" แต่นายสมวงศ์กลับว่า "เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2526 โจทก์ไปตามข้อ ฯ ไปที่บ้าน ถึงบ้านโจทก์เวลา 3 โมงเช้า" และเบิกความตอบคำถามค้านถึงการทำสัญญาว่า "ใช้ปากกาด้ามเดียวกันเขียนสัญญาและเซ็นชื่อ ขณะที่ข้า ฯ มาถึงข้อความอื่นในสัญญาที่ข้า ฯ ไม่ได้เขียนนั้นมีอยู่ก่อนแล้ว" แต่นายพ่ายพกลับว่า "ข้า ฯ ไปที่บ้านโจทก์ตามนัด พบโจทก์จำเลยและนายสมวงศ์อยู่ที่บ้านก่อนแล้ว ฯลฯ จำเลยเป็นคนเขียนข้อความในสัญญา ก่อนจนถึงตัวเลขที่กู้เงินไป ส่วนนายสมวงศ์ได้เขียนตั้งแต่ตัวหนังสือจำนวนเงินที่จำเลยกู้" พยานโจทก์จึงเบิกความแตกต่างกันในเรื่องการทำสัญญาเงินกู้เอกสารหมาย จ.1 ในข้อสาระสำคัญ ทั้งเมื่อพิจารณาลายมือชื่อผู้กู้ ผู้ให้กู้ พยานทั้งสองคนในสัญญาที่กล่าวแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้ต่างใช้ปากกาคนละด้ามในการลงลายมือชื่อ หากใช้ด้ามเดียวกันดังที่นายสมวงศ์เบิกความไม่ กรณีจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยได้รับเงินตามที่ปรากฏในสัญญากู้เอกสาร

หมายจ.1 ทั้งในการทำสัญญากู้เอกสารหมาย ล.1 ล.3 ก็ได้ความจากโจทก์ว่านอก จากข้อความที่จำเลยกรอกลงไปในสัญญาแล้วโจทก์เป็นผู้เขียนทั้งสิ้นแต่ในครั้งนี้ โจทก์กลับไม่เขียนสัญญาเองเช่นที่เคยปฏิบัตินับว่าเป็นข้อพิรุธของโจทก์อีกอย่าง หนึ่ง ศาลฎีกาจึงเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานจำเลย ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าเมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เอกสารหมาย ล.1 ล.3 โจทก์ จำเลยตกลงแปลงหนี้ตามสัญญากู้นั้น ซึ่งรวมดอกเบี้ยเกินอัตราและคิดโดยวิธีทบต้น มาเป็นต้นเงินกู้ตามเอกสารหมาย จ.1 ดังนั้นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเกินอัตราและคิดโดย วิธีทบต้น จึงต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 113, มาตรา 654และมาตรา 655 ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลย เป็นหนี้โจทก์เฉพาะต้นเงินตามสัญญากู้เอกสารหมาย ล.1 และ ล.3 (ซึ่งมิได้กำหนด เวลาชำระต้นเงินคืนไว้) พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันกู้รวม 17,175 บาท นั้นชอบแล้ว แต่ที่วินิจฉัยว่า จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ตามเอกสารหมาย ล.11 แผ่นที่ 1 ที่ 2 และที่ 20แล้วเป็นเงิน 5,080 บาท และนำมาหักหนี้ส่วนที่จำเลย จะต้องชำระให้โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามเอกสารที่กล่าวแล้วแสดงว่าหนี้ที่จำเลย ชำระเป็นดอกเบี้ยเกินอัตราที่คิดโดยวิธีทบต้น เพราะหลังจากชำระหนี้จำนวนนั้นให้ โจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าต้นเงินกู้ตามเอกสารหมายล.1 และ ล.3 ได้ลดลงแต่ประการใด ดังนั้น จำนวนเงินที่จำเลยชำระหนี้ไปตามอำเภอใจ จึงนำเงินจำนวนนั้นมาหักต้นเงิน กู้ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ไม่ได้ ทั้งจะนำมาหักหนี้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดก็ไม่ได้ ด้วยเพราะจำเลยมิได้ชำระดอกเบี้ยจำนวนนั้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 17,175 บาท ให้โจทก์นอกจากที่แก้คง ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เดชา สุวรรณโณ-จรัส อุดมวรชาติ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ